

复仇议状^①

陈子昂

臣伏见同州下邳人徐元庆者，父爽为县吏赵师蕴所杀，卒能手刃父仇，束身归罪。议曰：先王立礼，所以进人也。明罚，所以齐政也。夫枕干仇敌，人子之义^②；诛罪禁乱，王政之纲。然则无义不可以训人，乱纲不可以明法。故圣人修礼理内，飭法防外，使夫守法者不以礼废刑，居礼者不以法伤义，然后能暴乱不作，廉耻以兴，天下所以直道而行也。

窃见同州下邳人徐元庆，先时父为县吏赵师蕴所杀，元庆鬻身佣保，为父报仇，手刃师蕴，束身归罪，虽古烈者，亦何以多^③？诚足以激清名教，旁感忍辱义士之靡者也。然按之国章，杀人者死，则国家画一之法也。法之不二，元庆宜伏辜。又按《礼经》，父仇不同天，亦国家劝人之教也^④。教之不苟，元庆不宜诛。然臣闻昔刑之所生，本以遏乱；仁之所利，盖以崇德。今元庆报父之仇，意非乱也。行子之道，义能仁也。仁而无利，与乱同诛，是曰能刑，未可以训。元庆之可显宥于此矣^⑤。然则邪由正生，理必乱作。昔礼防至密，其弊不胜。先王所以明刑，本实由此。今徇义元庆之节，废国之刑，将为后图，政必多难。则元庆之罪不可废也。何者？人必有子，子必有亲，亲亲相仇，其乱谁救？

圣人作始，必图其终，非一朝一夕之故，所以全其政也。故曰信人之义，其政必行。且夫以私义而害公法，仁者不为；以公法而徇私节，王道不设。元庆之所以仁高振古，义伏当时，以其能忘生而及于德也。今若释元庆之罪以利其生，是夺其德而亏其义，非所谓杀身成仁全死无生之节也。如臣等所见，谓宜正国之法，置之以刑，然后旌其闾墓，嘉其徽烈，可使天下直道而行，编之于令，永为国典^⑥。谨议。

【注释】

①武则天当政时，同州下邽（今陕西渭南）人徐元庆之父徐爽，被下邽县尉赵师韞杀害。后赵师韞入朝为御史，徐元庆则更姓易名，在驿站之中充当仆役，等赵师韞来往驿舍时，趁机杀死了他，然后投案自首。对于这个案件，当时朝中不少人认为徐元庆为父报仇，是孝义刚烈的行为，应赦免他的罪行；陈子昂则认为，按照法律，擅自杀人的要处死。因此，他建议对徐元庆依法处死，再对他替父报仇的行为予以表彰，并将此事编入律令。文章条分缕析，富有较强的逻辑性，它采用夹叙夹议的方法，以具体的案例贯穿全文始终，给议论奠定坚实的基础。②枕干仇敌：枕着武器，等待机会向敌人报仇。干，矛。③鬻身佣保：买身为奴。④《礼记·曲礼上》：“父之仇弗与共戴天。”⑤显宥：公开饶恕罪行。⑥旌其闾墓：指在徐元庆的家乡立牌坊或赐匾额予以表彰。嘉其徽烈，颂扬他美好的节操。国典，国家法令的典籍。

附：柳宗元《驳复仇议》

臣伏见天后时，有同州下邽人徐元庆者，父爽为县吏赵师韞所杀。卒能手刃父仇，束身归罪。当时谏臣陈子昂建议诛之而旌其闾，且请编之于令，永为国典。臣窃独过之。

臣闻礼之大本，以防乱也。昔曰无为贼虐，凡为子者杀无赦。刑之大本，亦以防乱也。若曰无为贼虐，凡为治者杀无赦。其本则合，其用则异，旌与诛莫得而并焉。诛其可旌，兹谓滥，黜刑甚矣；旌其可诛，兹谓僭，坏礼甚矣。果以是示于天下，传于后代，趋义者不知